# Note technique Travail des séniors

## Résumé


- La France connaît un défi en matière d'emploi. Le taux d'activité des 60-64 ans demeure l'un des plus bas d'Europe, à 36 %. Le pays peine à offrir des conditions permettant le maintien dans l'emploi. Les plus de 60 ans rencontrent en effet un système complexe (surcote, retraite progressive, cumul emploi-retraite) et faiblement incitatif, notamment fiscalement, pour poursuivre leur activité.
- L'objectif de la réforme relative au plus de 64 ans est de rendre financièrement attractif le travail après le taux plein, pour le salarié comme pour l'employeur.
    - Première situation : le salarié qui a tous ses trimestres de cotisation mais n'a pas encore atteint l'âge légal de départ à la retraite. Aujourd'hui, ce salarié doit continuer à travailler sans bénéficier de la surcote, ce qui crée une situation inéquitable vis-à-vis d'autres salariés pouvant partir plus tôt à la retraite grâce au dispositif « carrières longues » ou pouvant poursuivre leur activité à des conditions financières plus avantages. La réforme propose de corriger cette situation résiduelle en prévoyant une exonération totale de cotisations retraite et chômage sur le salaire perçu pendant cette période. Le dispositif améliore à la fois la rentabilité de l'emploi pour l'entreprise et le pouvoir d'achat du salarié. Le coût brut maximal pour les finances publiques est évalué à moins de 1 Md€, mais largement compensé par les gains liés à la prolongation d'activité (estimés à + 10 200 € par salarié concerné).
    - Seconde situation : le salarié qui a tous ses trimestres de cotisations et souhaite poursuivre son activité au-delà de l'âge légal. Le système actuel juxtapose plusieurs mécanismes peu lisibles : surcote, retraite progressive, cumul emploi-retraite (CER). La mesure consiste à remplacer surcote et CER pour les remplacer par en un dispositif unique, simple et incitatif appelé CER rénové. Les principes en seraient les suivants : exonération totale de cotisations sociales (employeur et salarié) hormis CSG/CRDS maintenues ; cumul partiel entre

pension et revenu d'activité (pension réduite de 30 % du revenu d'activité) ; suppression du délai de carence de 6 mois pour reprendre un emploi chez le même employeur ; absence de constitution de nouveaux droits à la retraite pendant le cumul.

Pour le salarié qui prolongerait son activité de 2 ans, la mesure permet une hausse immédiate de revenu de près de 19 000 € nets avant impôt par an. Le coût brut de la mesure pour l'État est d'environ 1,3 Md€ (dans l'hypothèse d'une prolongation d'activité de 2 ans), plus que compensé par une hausse de l'emploi des plus de 64 ans et des recettes fiscales associées, d'où un gain net de 1,2 Md€.

- Le cumul emploi-retraite rénové unifie des dispositifs dispersés, allège le coût du travail des plus de 64 ans et augmente significativement leur revenu disponible, tout en restant soutenable pour les finances publiques. L'exonération ciblée avant l'âge légal et le nouveau CER après le taux plein forment un continuum d'incitation au travail entre 62 et 67 ans. La réforme combine ainsi trois objectifs : simplifier le système ; rendre le travail des plus de 64 ans attractif ; réduire le coût du non-emploi dans la dernière partie de carrière.

## 1. Présentation du dispositif

### *1ère situation : Durée de cotisation validée mais âge légal non atteint*

Les assurés ayant atteint la durée de cotisation requise mais n'ayant pas encore l'âge légal doivent poursuivre leur activité, sans pour autant bénéficier de la surcote pour les trimestres supplémentaires effectués. La réforme envisagée prévoit de compenser cette situation par une exonération de cotisations retraites et chômage pendant cette période.

L'analyse évalue, pour l'employeur, le gain net de cotisations sociales à verser ; pour le salarié, l'augmentation du salaire net avant impôt résultant de la suppression des cotisations salariales.

### *2ème situation : Cumul emploi-retraite au-delà de l'âge légal*

Cette situation vise à encourager la poursuite d'activité pour les assurés ayant atteint à la fois la durée de cotisation requise et l'âge légal de départ à la retraite. Il existe aujourd'hui 3 dispositifs permettant de poursuivre une activité au-delà de l'âge légal :

- **La surcote :** majore la pension de 1,25 % par trimestre travaillé au-delà du taux plein et de l'âge légal, afin d'inciter à retarder le départ.
- **La retraite progressive :** permet, avant la cessation d'activité, de passer à temps partiel tout en percevant une fraction proportionnelle de la pension et en continuant à acquérir des droits. Ce dispositif, adapté à une transition progressive, ne correspond pas pleinement à la cible visée ici.
- **Le cumul emploi-retraite (CER) :** autorise la reprise d'une activité tout en percevant la pension. Depuis 2023, il ouvre de nouveaux droits à une seconde pension (dans la limite de 5 % du PASS par régime), sous conditions de liquidation complète et de plafond de revenus, avec un délai de carence de six mois en cas de reprise chez le même employeur.

Il est à noter que le PLFSS 2026 propose une modification du CER entre l'âge d'ouverture des droits (64 ans à terme) et l'âge d'annulation de la décote (67 ans) : un cumul emploi-retraite partiel, prévoyant un écrêtement de la pension à hauteur de 50 % des revenus d'activité supérieurs à un seuil qui pourrait être fixé par décret à 7 000 euros de revenus d'activité par an.

Il est proposé de remplacer la surcote et le dispositif actuel de cumul emploi-retraite par un cumul emploi-retraite unifié (CER rénové). Ce nouveau dispositif viserait à encourager la poursuite d'activité après le taux plein tout en simplifiant le cadre existant. Il reposerait sur les principes suivants :

- **Exonération totale des cotisations sociales**, à la fois patronales et salariales avec maintien de la CSG/CRDS.
- **Maintien d'un cumul partiel entre pension et revenus d'activité**, la pension étant réduite de 30 % des revenus d'activité.
- **Absence de création de nouveaux droits à retraite**, en raison de la suppression des cotisations salariales et patronales.
- **Suppression du délai de carence de six mois en cas de reprise d'emploi chez le même employeur**, en ligne avec la recommandation de la Cour des comptes[1].

[1] Cour des comptes, « Le cumul emploi-retraite : un dispositif à mieux encadrer », rapport public thématique, 2024.

Le CER rénové offrirait ainsi un dispositif plus lisible, incitatif et cohérent, ciblant les assurés ayant déjà atteint le taux plein et souhaitant prolonger leur activité.

Contrairement aux dispositifs actuels, il agirait également sur la demande de travail des entreprises, grâce à l'exonération de cotisations patronales, réduisant le coût du travail des plus de 64 ans et atténuant la réticence actuelle des employeurs à recruter ou maintenir en poste des salariés en fin de carrière. Dans le scénario de réforme, la suppression des cotisations patronales génère un gain direct pour l'employeur, tandis que la suppression des cotisations salariales et le cumul partiel de la pension se traduisent par un gain pour le salarié.

Enfin, pour comparer par rapport au scénario actuel, les montants ont été actualisés avec un taux de 4 %. L'horizon de perception des pensions a été déterminé à partir de l'espérance de vie à 65 ans[2]. La comparaison de ces deux valeurs permet ainsi d'apprécier le gain, en capacité d'épargne ou en pouvoir d'achat, et donc le caractère incitatif du dispositif. Le coût pour les finances publiques a été évalué en intégrant les hausses de recettes fiscales attendues, tant pour les entreprises (impôt sur les sociétés) que pour les ménages (impôt sur le revenu, CSG/CRDS), résultant de la variation des revenus liée au dispositif.

## 2. Présentation des résultats du dispositif

### *1ère situation : Durée de cotisation validée mais âge légal non atteint*

| | Gain employeur avec exonération des cotisations chômage et retraite | | Gain salarié en net avec IR | |
|---|---|---|---|---|
| | **Annuel** | **En % du salaire brut** | **Annuel** | **En % du salaire net** |
| Salaire médian | 5 352 € | 17 % | 3 660 € | 14 % |

L'exonération de cotisations pour les personnes ayant atteint la durée requise mais non l'âge légal produit des effets variables selon le niveau de rémunération. Pour un salarié au salaire médian, le gain est marqué des deux côtés : l'exonération totale des cotisations chômage et retraite procure 5 352 € à l'employeur (17 % du brut) et 3 660 € nets supplémentaires au

[2] Selon l'Insee (2024), celle-ci s'élève à 19,7 ans pour les hommes et à 23,4 ans pour les femmes.

salarié (+ 14 % du net avant impôt). La mesure améliore donc sensiblement le pouvoir d'achat des salariés tout en allégeant les charges des employeurs, rendant ainsi la poursuite d'activité obligatoire plus intéressante pour les deux parties.

Pour un salarié au salaire médian déjà en emploi jusqu'à l'âge légal, l'application du dispositif représenterait un coût annuel estimé à 7 600 € pour les finances publiques. Il est toutefois difficile d'évaluer précisément le nombre de personnes concernées — c'est-à-dire celles ayant validé la durée d'assurance requise sans avoir encore atteint l'âge légal. **Il est en revanche assuré que la situation visée est résiduelle en raison de la multiplicité des dispositifs existants : carrières longues, pénibilité, bonifications pour enfants, etc.) qui réduisent fortement le nombre d'assurés dans cette situation.**

À titre de majorant, on pourrait retenir la part des nouveaux retraités partant à taux plein dès l'âge légal ou dans les trois mois suivants, soit environ 18 % des départs.

Les assurés visés par le dispositif étant strictement inclus dans ce périmètre, le coût annuel pour les finances publiques serait en réalité inférieur à l'estimation de 968 M€.

À l'inverse, pour un assuré qui cesserait aujourd'hui son activité dès l'obtention de ses trimestres, le fait de prolonger son emploi jusqu'à l'âge légal générerait un gain budgétaire estimé à 10 200 €. Ainsi, l'effet budgétaire global pourrait être partiellement atténué, les gains liés à la prolongation d'activité venant compenser une partie du coût brut du dispositif.

***2ème situation : Cumul emploi-retraite au-delà de l'âge légal***

**Comparaison pour l'assuré**

| | Durée de travail supplémentaire après l'âge légal | Gain employeur en % du brut | Gain actualisé à 64 ans avec la surcote | Gain actualisé à 64 ans avec le CER | Gain actualisé à 64 ans avec le CER rénové |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire médian | 2 ans | 35 % | 22 524 € | 56 152 € | 43 551 € |
| | 6 ans | 35 % | 49 842 € | 148 507 € | 121 044 € |

Les simulations montrent un renforcement net de l'intérêt financier à prolonger l'activité, tant pour les salariés que pour les employeurs. Si le gain actualisé du nouveau dispositif est légèrement inférieur à celui du CER historique, il demeure comparable à celui prévu dans le PLFSS 2026. En effet, le CER amendé introduit par le PLFSS 2026 présenterait un gain actualisé de 38 125 € pour deux années de prolongation et de 98 404 € pour six années.

Pour un salarié rémunéré au salaire médian, le nouveau dispositif se traduirait par :

- Une hausse immédiate de revenu annuel de 18 672 € nets avant impôt sur le revenu par rapport à un salarié bénéficiant aujourd'hui de la surcote.
- Un gain de 22 224 € nets avant impôt par rapport à un départ à la retraite sans activité.
- Un avantage supplémentaire de 6 036 € nets avant impôt par rapport au CER prévu dans le PLFSS 2026.

## Impact pour les finances publiques

| | Durée de travail supplémentaire après l'âge légal | Effet du passage des bénéficiaires de la surcote au nouveau dispositif | Effet du passage des bénéficiaires du CER actuel au nouveau dispositif | Économies induites par la reprise d'activité | Effet global |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire médian | 2 ans | - 1,3 Md€ | + 0,4 Md€ | + 2,1 Md€ | + 1,2 Md€ |
| | 6 ans | - 10,7 Md€ | + 0,2 Md€ | + 6,3 Md€ | - 4,2 Md€ |

Le passage des bénéficiaires actuels de la surcote et du CER actuel vers le CER rénové engendrerait un coût budgétaire principalement lié à la perte de recettes de cotisations sociales. Toutefois, ce surcoût pourrait être partiellement compensé par les économies résultant d'une hausse du maintien en emploi des plus de 64 ans et d'une prolongation de l'activité.
Dans nos simulations, nous avons retenu l'hypothèse que 10 % des personnes n'utilisant actuellement ni la surcote ni le cumul emploi-retraite pourraient prolonger leur activité avec le nouveau dispositif, avec un revenu d'activité équivalent à 75 % du salaire médian.